Cum illud

Benedict XIV · 1742-12-14 · Latin

DOGUM. IV.

Constitutio Benedicti P P . X I V « Cum illud », 14 Decembris 1 7 4 2 .

Cum illud semper plurimum formidaverit Ecclesia Catholica, ne indignis; quibusque, et extra sacerdotale meritum constitutis, cura animarum, et Do- minici gregis custodia crederetur; quia totius familiae status, et ordo nutat, si quod requiritur in corpore, non invenitur in capite : Hinc canonicis san- ctionibus, ac praesertim Sanctae Tridentinae Synodi Decretis pro vide consultum est, regimen ecclesiarum parochialium iis esse committendum, quorum omnis aetas a puerilibus exordiis ad perfectiores annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia ita cucurrisset, ut de illorum supra alios provectione, ac~ potiori doctrinae, morum, ac diuturni laboris suffragio, nefas esset dubitare.

Quia vero perniciosa apud plurimos opinio sensim invaluit, Tridentini De- cretis non praescriptam esse dignioris electionem; sed caveri tantummodo, ne indignis ecclesiae parochiales, aliaque beneficia, quibus cura imminet anima- rum, conferrentur; san. mem. Innocentius XI Praedecessor Noster erroneam doctrinam a vera, et sincera Patrum mente longius deflectentem damnavit, et edocuit, quam prudens, ac diligens esse debeat Pastoralis officii dispensatio. § 1. Ad tramites idcirco eiusdem Sanctae Synodi, usu receptum est, occurrente parochialis ecclesiae vacatione, quae libere ab Ordinario confe- renda sit, concursum institui, ut, habita in eo de cuiuslibet aetate, moribus, doctrina, et sufficientia, solerti inquisitione, Episcopus eligat quem caeteris magis idoneum iudicaverit. § 2. At quia contingere quandoque potest, quod favore,' vel gratia, vel minus aequo iudicio, minus digni dignioribus praeponantur, san. me. Pius V Noster Praedecessor, ne quid in huiusmodi electione esset inordinatum, atque praeposterum, edita saluberrima Constitutione, licere voluit iniuste in con- cursu reiectis, interposita ad Metropolitanum, vel Episcopum viciniorem, vel Sedem quandoque Apostolicam appellatione, praeelectum ad novum examen provocare, et ecclesiam alteri non rite collatam, novo facto meritorum pe- riculo, si ita ius esset, vindicare. Et ne frivolae appellationis diffugio locus esset, provide ibidem cautum est; dictae appellationi in devolutivo tantum deferri oportere, non suspensa, aut quoquo modo retardata praeelecto ab Or- dinario parochialis ecclesiae possessione. § 3. Consultissimae huiusmodi leges eum in finem institutae, ne in tanti momenti re imperiti magistris, novi antiquis, rudes praeferantur emeritis, violatae sunt hominum fraude et malitia, ipsa medela vulnus exasperantium. Saepissime enim reiecti ab Ordinario, dictae Constitutionis obtentu, in vocem appellationis facile prorumpere, et, minus legitima concurrente causa, electos ab Episcopo ad novum examen provocare consueverant; illosque praeterea, relicta gregis, et ecclesiae custodia, longum iter arripere, et diuturni laboris, temporis, et pecuniae impensa exhaustos, litem in secunda, tertia, et ulteriori quandoque instantia sustinere cogebant. § 4. Quin etiam experientia compertum est, magno iustitiae detrimento litem ipsam absolvi. Quandoquidem ii, qui examini se subiecerant, atque in primaevo concursu, utpote legitimarum institutionum nescii, reiecti fuerant, longa postmodum decurrente lite, sedulam litteris ex industria navantes ope- ram, praeferri aliis merebantur, et acerbe succensebant Episcopo, iudici qui- dem adeptae, non autem adipiscendae peritiae, per iniuriam se fuisse reiectos. § 5. Hinc apud bene moratos homines, et iustitiae vindices, frequens que- relarum occasio : quibus sedandis cum Congregatio Concilii Tridentini inter- pres omne studium, diligentiamque conferret; Nobis, qui Secretarii munere fungebamur, mandatum est, ut sermone, typis postea vulgato, rem sedulo expendere, ingruentis mali originem, et apta eidem avertendo remedia inve- stigare pro viribus niteremur. Sensus hac de re Nostros explicantes, vitio potissimum laborare comperuimus praxim examinis oretenus habiti, nec scri- ptis consigna ti : electi siquidem ad curam animarum ab Ordinario collatore, et ad iteratum examen coram alio iudice provocati, ius legitimae collationis tueri non poterant certo, ac permanenti testimonio iam probatae idoneitatis;

sed a novi examinis alea, subeunda coram iudice appellationis, gestarum rerum prorsus ignaro, tota res pendere videbatur. Quocirca gravi iustitiae detrimento recepta in foro erat opinio, provocari posse ad alium iudicem, nullo exhibitio indebitae reiectionis documento. Quod quidem cum a sacrorum canonum censura longius aberraret, facile huic corruptelae occurri posse cen- suimus, si certa primum, et apte disposita habendi examinis forma praescri- beretur; si quaestiones examinatis propositae, et consentaneae illorum respon- siones, totaque rei gestae series in scriptis redigeretur; et si acta demum totius concursus ad iudicem appellationis integra asportarentur. § 6. Inita a Nobis consilii ratio non solum arrisit Congregationi, illam die 16 Novembris 1720 ratam habenti; sed etiam Pontificii iudicii accessione roborata fuit a Clemente XI ecclesiasticae disciplinae vindice, et assertore eximio. Utque locorum Ordinarii ea omnia filiali, quo par erat, obsequio, et diligentia exequerentur, iis datae sunt die 10 Ianuarii 1721 opportunae litte- rae nostro calamo exaratae, eiusdemque Pontificis sensu, et oraculo compro- batae, quarum tenorem, etsi alias

praelo commissum, et insertum in Bullario dicti Clementis Praedecessoris Nostri, congrue hic duximus referendum. § 7. Reverendissime Domine uti Frater. Quo parochiales ecclesiae dignio- ribus personis gubernandae traderentur, statuit, ut notum est, Sacrosancta Tridentina Synodus sess. 2í, cap. 18, ut, vacante ecclesia parochiali, induce- retur, et -fieret concursus; ac, postquam concurrentes ab Episcopo, vel eius Vi- cario Generali, atque ab Examinât oribus Synodalibus saltem tribus, examinati, et approbati essent, Episcopus eum eligeret, quem aetate, moribus, doctrina, prudentia, aliisque rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam necessariis, et opportunis, digniorem caeteris, magisque idoneum indicaret. Adiecitque ad hanc Concilii sanctionem validius confirmandam, re, et nomine sanctissimus Pontifex Pius V, quod, si unquam Episcopus minus habilem, postpositis magis idoneis, elegisset, possent ii, qui reiecti essent, a mala eiusmodi electione ad Metropolitanum, vel, si ipse eligens Metropolitanus, aut exemptus foret, ad viciniorem Ordinarium, ut Sedis Apostolicae Delegatum, vel alias ad ipsam Sedem Apostolicam appellare, ac praeelectum ad novum examen coram ipso appellationis iudice, et eius Examinatoribus, provocare; ea tamen cautione, ut appellatio non in suspensivo, sed in devolutivo esse deberet; quemadmodum in eius Constitutione, quae trigesima tertia est, latius cavetur; concludendo, quod, constito de prioris eligentis irrationabili iudicio, eoque revocato, parochialis ecclesia magis idoneo conferatur. Cum autem neque Concilii Decreto, neque Pontificis Bulla examinis in concursu peragendi forma, seu methodus ulla certa, ac peculiaris servanda proponatur; difficili dictu est, quanta examinum, aliorum alibi diversitas, exti- terit, atque hinc occasio querelarum. Nam alicubi, cum non eaedem omnibus quaestiones, non iidem casus propositi fuissent: erant identidem, qui, vel in iudicio, vel extra conquererentur, sibi quidem postpositis difficiliores, praec- lecto autem faciliores ad solvendum quaestiones obtigisse. Alibi vero eaedem quidem omnibus quaestiones propositae fuerunt, sed neque hae, neque datae a concurrentibus responsiones, scripto, seu litteris consignabantur. Cumque postmodum, nec raro contingeret, ut e postpositis quispiam, iure Bullae supra- dictae, novum ad examen coram iudice appellationis, eiusque examinatoribus,

electum provocarci : S. Congregatio usque ab anno 1603 considerans gravamen non alia ratione, quam r\flvo examine, probari posse; provocationem ad novum examen censuit admittendam, gravamine nec dum probato, et requisitis tan- tummodo probationibus in subsequenti iudicio: in quo, probato, per novum examen appellantis, gravamine quoad doctrinam, probanda superest eiusdem prae iam electo in reliquis ad regendam ecclesiam requisitis praestantia, ut de maiori alterutrius ad parochialis ecclesiae gubernium idoneitate sententia ferri possit: cum non continuo, si quis est doctior, is etiam aptior, seu magis idoneus ad id regimen habeatur, vel etiam habendus sit. Quam Sacrae Congre- gationis sententiam scriptores, et tribunalia laudarunt. Aliis demum in dioece- sibus laudabilis invaluit consuetudo, ut eaedem omnibus quaestiones, iidemque casus proponantur; ac (ne qua detur ansa Cancellario quidquam suo marte addendi, minuendi, mutandi) ut ipsimet concurrentes, qui interrogati fuerint, quaeque responderet, sua manu perscribant. Atque Ordinarii, qui morem hunc longe optimum in examinando tenuere, Sacrae deinde Congregationi etiam, atque etiam considerandum reliquerunt, his, qui sic examinati essent, atque postpositi, in posterum, ut solent, appel- lantibus, indulgenda, nec ne, statim electi novum ad examen provocatio, nulla gravaminis praerequisita probatione, videretur; cum isti ex actis primi exa- minis gravamen doctrinae facile alioquin probare possent; quod alii aliter nimirum examinati, probare, nisi secundo, seu novo examine, non poterant. Nec defuere alii probitatis, ac peritiae in administrandis diu ecclesiis laude praestantes, qui monerent, fraenum aliquod huiusmodi appellantium licentiae tandem iniiciendum, eorumque iam nimis crebras novum ad examen provoca- tiones esse reprimendas; quippe quae vix unquam sine magno ecclesiarum damno contingunt. Nam cum novum, examen coram iudice appellationis longe procul a parochia peragendum sit; electus ab Episcopo, qui provocatur, paro- chiam, quam possidet, cogitur interea temporis deserere, eamque Oeconomo, vel Vicario cuipiam, veluti sponsam ignotis custodibus, relinquere, sponso non parumper, sed diu sane abfuturo; dum nempe, implicita, ut fit, lite, tema etiam vel quaterna, alia ex aliis, examina, super praestantia primum doctri- nae, tum deinde aliorum, quae ad integrandam idoneitatem opportuna sunt, contentiose multiplicentur, et commode, ne dicam otiose, transigantur, ante- quam deliberari possit utri concurrentium parochia sit adiudicanda. Ad tollendam eiusmodi non minus querelarum, quam incommodorum occasionem, Sacra Congregatio Concilii Tridentini interpres, postquam rem omnem a capite repetitam in gemina sessione 1 Octobris, et 16 Novembris 1720 summo studio recognovit, tandem, Sanctissimo etiam annuente, statuit (quod per praesentes litteras encyclicas exequitur) omnes, et singulos Episcopos, alios- que Praelatos, penes quos sit ius, et auctoritas faciendi concursum, hortari, ut examen eiusmodi instituere non graventur, quale iam et multae dioeceses, et Urbs ipsa observat, atque Apostolica etiam Dataria postulat; sive, cum, Sede vacante, vacat ecclesia aliqua parochialis, cuius collatio ad Sedem Apostolicam pertineat; sive cum vacat parochialis aliqua, ut dicitur, iuxta De- cretum; sive demum, cum, vacante in collegiatis, aut cathedralibus ecclesiis dignitate aliqua maiori, annexam habente curam animarum, faciendus est concursus, atque ad Apostolicam Datariam transmittendus, ut notum çst^

atque in litteris, quae de ordine Sanctissimi, tunc a Dataria prodeunt, clare praescribitur. Vacante itaque ecclesia parochiali, quae conferenda sit per concursum, atque hoc solitis formulis indicto, haec quae sequuntur, e® Sacrae Congrega- tionis sententia, consilio, suasione, servanda proponuntur. 1. Primum nempe, ut assignentur eaedem omnibus concurrentibus quaestiones, iidem casus, idemque textus Evangelii, super quo sermonis ali- quid perscribant, ad probandam dicendi pro concione facultatem. 2. Alterum, ut casus, et quaestiones resolvendae dictentur omnibus eodem tempore, atque omnibus pariter eodem tempore textus Evangelii tra- datur. 3. Tertium, ut certum, idemque omnibus spatium temporis constituatur, intra quod casus résolvant, quaestionibus respondeant, conciunculam componant. 4. Quartum, ut eodem concurrentes omnes in conclavi claudantur, unde, quandiu scribent (dabitur enim omnibus scribendi copia) nemo eorum egredi, neque alius quispiam eo ingredi possit, nisi postquam scripta confecerint, et exhibuerint. 5. Quintum, ut omnes sua quisque manu tum responsa, tum sermonem scribant, subscribantque. 6. Sextum, ut responsa quidem latine, sermo autem ea, qua ad popu- lum haberi solet, lingua scribatttr. 7. Postremum, ut unumquodque responsum, et unusquisque sermo, cum ab unoquoque concurrentium exhibebitur, non solum ab eo, qui scripsit, atque a Cancellario concursus, verum etiam ab Examinatoribus, et ab Ordinario, vel eius Vicario, qui concursui interfuerint, subscribatur. Peracto secundum hanc formulam concursu, collataque ei, qui magis idoneus, ac dignior indicatus fuerit, ecclesia parochiali, non admittatur ap- pellatio, aut a mala relatione Examinatorum, aut ab irrationabili iudicio Epi- scopi, nisi intra decem dies a die collationis interponatur. Si quis autem, hoc intra spatium appellaverit, actaque concursus petat ad iudicem appellationis transferenda; mittantur vel acta ipsa originalia con- cursus clausa, et obsignata, vel certe unum aliquod authenticum eorum exem- plum, a Cancellario concursus, atque altero notario collatum, et auscultatum coram Vicario, vel alio in ecclesiastica dignitate constituto, quem eligat Ordinarius, ad quem etiam notarii Cancellario adiungendi electio pertinebit; necnon ab Examinatoribus Synodalibus, qui concursui interfuerunt, sub- scriptum. Ex quibus actis, vel authentico eorum exemplo, nisi gravamen quoad do- ctrinam probet is, qui sic, ut praemittitur, examinatus, aut a mala relatione Examinatorum, aut ab irrationabili iudicio Episcopi appellaverit, novum ad examen provocandi facultatem a Sacra Congregatione frustra postulabit. Quemadmodum et in iudicio appellationis persequi ius suum frustra ten- taba is, quijorte se gravatum doleat quoad reliqua, nisi, interposita mature, ut dictum est, appellatione ab irrationabili iudicio Episcopi, gravamen quoad illa ostenderit, vel ex actis primi concursus, vel saltem ex attestationibus, et documentis extraiudicialibus etiam, sed non levibus.

Atque ita quidem sensit Sacra Congregatio, et Sanctissimus assensit. At si quis tamen Ordinariorum aliter, ac supra descriptum est, concur- rentium examina instituere perrexerit, perget et Sacra ipsa Congregatio more pristino appellantibus, qui se gravatos dixerint, provocationem ad novum examen, nulla gravaminis praevia probatione, indulgere. Interim tamen, ne harum litterarum memoria dilabatur, vult eadem Sacra Congregatio, eas in uniuscuiusque Ordinarii Cancellaria perpetuo conservari. Cuius interea consilium, tum voluntatem, dum ego omnibus significo, Amplitudini Tuae f austa omnia e coelo precor. Romae hac die 10 Ianuarii 1721.

Amplitudinis Tuae. Uti frater P. M. Card. CORRADINUS, Praefectus.

P. LAMBERTINUS, Secretarius.

§ 8. Quantum recte dispensandis ecclesiasticis muneribus, administran- dae iustitiae) componendis dissidiis, continendisque in officio clericis profi- comperuimus, cum Anconitanam primum ecclesiam, ac deinde Bononiensem ceret saluberrima praemissarum legum institutio, satis superque experientia sponsam nostram paterna charitate cominus amplecteremur. Freti siquidem dictarum legum praesidio, digniores parochiis, et curae animarum praefeci- mus : tantaque, benedicente Domino, id accidit animorum consensione, ut nemo questus sit, traditum minus digno celsioris loci praemium, vel minus iuste alteri credita vacantis ecclesiae gubernacula. § 9. At quia certis admonemur indiciis, non ita id aliis Episcopis con- tigisse; imo non deesse, qui privatis abrepti studiis, saepe declinare, ac redar- guere iudicium Episcopale praesumant: Nos propterea solliciti de implendis, prout decet, muneris Nostri partibus> nonnulla praefatis litteris addenda, nonnulla vero tacite, breviterque ibidem tradita, clarius explicanda censui- mus, ut recte omnia, atque ex ordine peragantur. § 10. Moerentes igitur audivimus, quod in plerisque dioecesibus, etsi recepta sit laudabilis, firmiterque custodienda consuetudo in scriptis redigendi examen concurrentium, nihilominus Examinatorum suffragia in sola litterarum peritia versantur, nec illorum exquiritur sententia de clericorum aetate, institutione, gravitate, et honestate morum, prudentia, muniis antea exercitis, et an tales demum sint, qui oves suas verbo, et exemplo iuvare possint. Quam devia sit huiusmodi praxis a Tridentini semita, is plane intelliget, qui expendet verba relata cap. 18, sess. 24, de Reformat. : Peracto deinde examine, ^enuntientur quotcunique ab his idonei iudicati fuerint moribus, do- ctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam oppor- tunis. Idque probe noscens Congregatio eiusdem Concilii interpres, pluries edixit, Examinatores suo deesse muneri, si doctrinae tantum iudices essent, nec inquirerent, qui prae aliis, probitate morum, laboribus, praestito antea ecclesiae obsequio, caeterisque dotibus ad officium

parochi cumulate obeun- dum necesariis, essent idonei, et commendabiles. § 11. Absoluto examine, ut cuique satis compertum est, sit tantummodo potestas Examinatoribus renuntiandi quotquot regendae ecclesiae idoneos iudi-

caverint, reservata uni Episcopo electione dignioris, quemadmodum sancitum est a Tridentino illis verbis : Ex hisque Episcopus eligat, quem caeteris magis idoneum iudicaverit: At si quem clericorum f orte contigerit, appellare a mala relatione Examinatorum, quorum cura unice versata fuerit in exquirenda doctrina, non facta uno eodemque tempore solerti etiam investigatione alia- rum qualitatum, quae Pastoris congruant officio: ordo iudicii secumferet: ut etiam iudex, ad quem provocatum fuit, in sola doctrinae indagine immoretur : nec sine gravi animarum detrimento, et disciplinae iniuria, praeficiatur eccle- siae, qui litteris magis posset, licet caetera minus aptus, et quandoque indi- gnus; contra vero arceatur ille, qui licet impar doctrinae merito, attamen moribus, gravitate, prudentia, probato nomine, diuturno ecclesiae famulatu, ac multiplici virtutum laude praecellit. § 12. Factum praeterea satis extirpandis abusibus non videtur, si tam Episcopus, quam Examinatores, coniunctis studiis, industriae ñervos omnes intendermi in conferenda concordi iudicio Ecclesia personae, quae licet scien- tia, et litteris alteri concedat, -maiori tamen caeterarum qualitatum eminet ornamento; siquidem postpositus, suae nimium fidens doctrinae, ab irratio- nabili iudicio Episcopi non raro appellat; causaque ad iudicem appellationis delata, idem totus est in perquirenda madori doctrina, ac reparando gravamine litterato homini irrogato, nusquam librato aliarum virtutum pondere, quae in appellante desiderantur : lugentque ut plurimum vigiles Ecclesiarum Anti- stites exitum huiusmodi appellationis, intimeque dolent, parochias doctis, non aptis Pastoribus, ut dictum est, regendas committi. § 13. At si iudex etiam appellationis (quod raro evenit) tantum tribuens scientiae, quantum satis, maiori, et accuratior! examine inquirat, qui mores hominum sint, quae gravitas, prudentia, qui suscepti antea labores, quae virtutum specimina, quae demum totius anteactae vitae ratio, pascendo gregi consentanea: tot iudici exhibentur attestationes ab appellante ex industria collectae, ut, revocato Episcopali iudicio, tamquam irrationabili, non vereatur iudex succurrere eidem appellanti, quem tam copiosa, tamque conspicua pro- bitatis adiuvant documenta. § 1 4 . Demum cum praecipue Episcopis, tanquam in specula constitutis, pateant subditorum excessus, con tingere solet, ut in concursu, tam inspecta scientia, quam moribus, ille idoneus ab Examinatoribus renuntietur, cui foeda aliqua vitii labes, ac criminis macula inusta sit, omnibus, praeterquam Epi- scopo, occulta. Si Episcopus, insta suadente causa, crimine non revelato, eumdem criminosum tacitus praeterierit, aliumque immunem a sorde praeele- gerit, illico postpositus, simulato gravamine, provocat ad superiorem iudicem criminis ignarum, et consueto diffugio appellationis, evehitur ad pastorale fastigium, qui non potest consulere populo, sed nocere, nec praestare regimen, sed augere discrimen. § 15. Ne. igitur improbi ingenii homines remedium appellationis, ad iustitiae praesidium institutum, callide traducant ad iniquitatis defensionem : optimum factu aliquibus fortasse videretur, si appellatione quavis sublata, cura praeficiendi rectores animarum prorsus relinqueretur Episcopis, ratio- nem villicationis suae Christo iudici tantum reddituris. Verum nullo pacto probare id possumus, quod adversaretur menti Concilii Tridentini, tacite

permitteatis appellationem in devolutivo a mala relatione Examinatorum, quemadmodum innuere videntur verba illa : Nec praedictorum Examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio, et appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam, sive eiusdem Sedis Legatos, aut Tice-Legatos, aut Nuntios, seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates, vel Patriarchas inter- posita impediat, aut suspendat. Cui sanctioni respondet etiam Constitutio Piana, admittens appellationem in devolutivo ab irrationabili iudicio Epi- scopi. § 16. Qua de re, ut in huiusmodi negotio apte omnia atque composite paragantur, officii Nostri esse duximus, eum vobis, ven. Fratres, gerendarum rerum ordinem praescribere, quem longo usu utilem agnovimus instituendis animarum rectoribus, qui credito sibi gregi praeesse, et prodesse possint. I. Episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, statim, ad praescri- ptum Tridentini, idoneum in ea deputet Vicarium, cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. II. Publico evulgetur edicto notitia concursus, congruo, et ab Episcopo praefinito tempore celebrandi : eodemque edicto omnes clare, et aperte mo- neantur, ut interim decurrente ternano assignato, coram Cancellario Episco- pali, vel altero ab Episcopo deputando, suarum qualitatum, meritorum, et munerum probationes, attestationes tam iudiciales, quam extraiudiciales, alia- que id genus documenta, quae fraude vacent, exhibeant. Alioquin, dicto ter- mino elapso, documenta huiusmodi, quaecumque, et qualiacumque ea sint, nullatenus recipientur. III. Eveniente die concursus, a Cancellaria Episcopali singulorum me- rita, qualitates, et requisita (ut vocant)/incorrupta fide deprompta a iuribus tempore habili exhibitis, in scriptis summatim redigantur : porro copia epi- tomes tradetur non solum Episcopo, vel Vicario Generali vices illius obeunti, sed singillatim omnibus Examinatoribus ad concursum adscitis, ut cum de scientia, tum dé vita, moribus, aliisque regendae ecclesiae necessariis dotibus ferant iudicium. IV. Die praestituta ab Episcopo habeatur concursus, servata accurate in omnibus forma tradita in supra relatis litteris anno 1721 editis, totaque rerum in eo gestarum series scriptis diligenter enucleetur. Porro

Examina- tores, ad assequendam certam, et indubiam coniectnram scientiae, postquam diligenter expenderint singulorum peritiam in evolvendo, explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, vel a SS. Patribus, vel a Sacro Concilio Tridentino, vel a Catechismo Romano excerpto, ac pari diligentia libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis; et postquam demum deprehenderint qua quisque polleat gravitate sententiarum, et elegantia sermonis in conçiuncula scripto pariter exarata, et textui evange- lico, vel alteri dato themati accommodata: parem, ni forte maiorem soler- tiam Examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus^ regimini animarum consentaneis: morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus Ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere

consocianda; hisce omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant, et idoneos Episcopo renuntient. V. Absoluto concursu ab Episcopo, vel, eo impedito, a Vicario Generali una cum Examinatoribus Synodalibus non paucioribus quam tribus, notula compendiaria requisitorum antea distributa tradatur Cancellario, qui illam comburat, vel penes acta secreto custodiat, et nemini ostendat, nisi de man- dato Episcopi, vel eius Vicarii Generalis. Subinde vero Ordinarius, cum pri- mum ei libuerit, eligat ex approbatis digniorem, nec illi possessio, ullo appellationis vel inhibitionis obten tu, retardetur. V I . Si quem clericorum appellare contigerit a mala relatione Exami- natorum, vel ab irrationabili iudicio Episcopi: coram iudice appellationis acta concursus integra omnino producat; et iudex, nisi illis visis, et grava- mine comperto, sententiam non pronunciet. Praeterea in ferenda sententia, ac reparando gravamine, idem iudex innitatur solummodo probationibus ab actis dicitis, tam respectu doctrinae, quam aliorum meritorum. Quia vero a publica indictione, usque ad diem habiti concursus, tantum temporis inter- cessit quantum satis fuit commode exhibendis necessariis iuribus, attestationibus, requisitis, aliisque meritorum documentis; idcirco, ut quaevis via frau- dibus praecidatur, volumus, ac districte mandamus, ne dictae attestationes, fides tam iudiciales, quam extraiudiciales, et documenta quaecumque studiose conquisita, et post concursum, ut aiunt, expiscata, ullo modo recipiantur. Non obstantibus supra memoratis litteris, a Congregatione Concilii Tridentini interprete anno 1721 editis, quibus, ad praemissorum effectum in hac parte derogamus, illis tamen in reliquis, una cum omnibus* in eis contentis, firmiter in suo robore permansuris. V I I . Ubi vero Episcopus, posthabito uno, vel altero ex approbatis, ecclesiam contulerit magis idoneo ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam, quam censeat significari oportere iudici appellationis ad detergendam iniustae fortasse praeelectionis notam : familiaribus litteris iudicem certiorem efficiat, inviolabilis secreti lege adiecta. Nemo sit, qui hanc praxim Nostrae tribuat solertiae, cum illa profluat a Tridentini Decretis. Sessione etenim 24, cap. 20 de Reform, ita disponitur : Praeterea si quis in casibus a iure permissis appellaverit, aut de aliquo gravamine conquestus fuerit, seu alias, ob lapsum biennii, de quo supra, ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia coram Episcopo gesta ad iudicem, appellationis expensis suis transferre, EODEM TAMEN EPISCOPO PRIUS ADMONITO, UT SI QUID EI PRO CAUSAE INSTRUCTIONE VIDEBITUR, POSSIT IUDICI APPELLATIONIS SIGNIFICARE. Et quamvis iure Nobis timendum sit, ne dicta praxis monendi iudicem, a quo appellatum est, in more olim posita, hac tempestate obsoleverit, et a foro recesserit; attamen Episcopus (ut dictum est) si ex causa sibi tantum, et non aliis nota, quae tamen approbari digna sit, ecclesiam contulerit; illam iudici appellationis, datis secreto litteris, denunciet, et aperiat. Sciant porro iudices, delatas ab Episcopo causas, et rationes, inviolabilis secreti fide esse custodiendas, nec parvipendendum esse testimonium illius Pastoris, cui di- vino mandatur eloquio, oves suas agnoscere. Facile enim credi non potest, Episcopos suae non minus, quam alienae salutis adeo immemores, ut non deterriti divini interminatione iudicii, odio vel favore moveantur; et in Sacro-

rum Canonum singularem iniuriam, dicaci malum bonum, bonum malum, ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras. Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis, ad quem appellatum est, nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta rationum momenta: illa significet secretis litteris S. R. E. Cardinali Praefecto pro tempore Congrega- tionis Concilii, qui nec consilio, nec auctoritate deerit, quo minus a iudice appellationis debitus iustitiae locus tribuatur. § 17. Praeterea quia aequitati etiam convenit, causas appellationis, quae magno litigantium dispendio, et Ecclesiae pernicie, immortales quandoque existunt, quanta fieri potest brevitate terminari : idcirco ubi a iudice appel- lationis lata sit sententia, quae praeelectioni factae ab Episcopo omnino sit conformis, nullus pateat novae appellationi aditus, sed auctoritate rei iudi- catae controversiae finis imponatur. Sin vero iudex appellationis aliter, quam Ordinarius, pronunciaverit; liceat praeelecto ab Episcopo, qui causa cecidit, ad alium iudicem appellare, firmiter interim retenta parochialis ecclesiae possessione. Tandem postquam tertius quoque iudex sententiam dixerit, ne partes ultra modum graventur laboribus, et expensis, praesertim quia agitur de cura animarum, cui damnosum est, certi Pastoris destitui solatio; is legitimum regendae ecclesiae ius obtineat, cui duae conformes assistunt sententiae, nec ullum novae appellationis remedium succumbenti suffragetur. § 18. His sane regulis, quamvis appellatio sublata non sit, satis tamen praesidii comparatum esse arbitramur ecclesiasticae disciplinae, ac recto ge- rendarum rerum

ordini. Unum superest, ut proposita hactenus media debitae executioni mandentur; Eumque in scopum locorum Ordinarii vigilantiam suam desiderari non patiantur. Ferendum quippe non esset, ad nostri Apostolatus auditum novas in diem deferri querelas, ac submovendis abusibus novas im- plorari leges, ab iis, qui iam praestitutas negligunt et contemnunt. § 19. Demum cum non raro contingat, ecclesias parochiales, dignitates, canonicatus, aliaque beneficia curam animarum habentia, a Sede Apostolica esse conferenda; vel quia vacaverint in mensibus reservatis, vel quia ex alio capite dictae Sedi reservata sint; Nos Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, praecipimus, et mandamus, ut uno vel altero eveniente casu, concursus ab Episcopo sine ullo discrimine indicatur, nulla ad hunc actum petita venia, vel licentia, quam Nostris hisce litteris sibi tributam Episcopi intelligant. § 20. Absoluto concursu, si res sit de beneficiis curatis, quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter approbatos eligat magis ido- neum, et Datariae significet, nec acta concursus transmittat, nisi a Dataria, cum id opportunum duxerit, requirantur. Sin vero dicta beneficia, quibus cura imminet animarum, ex alio quovis capite, quam mensium Apostolicorum, Sanctae Sedi reservata sint; eo sane casu, veteri non immutato more, absti- neat Episcopus a ferendo dignioris iudicio, et acta concursus ultro Datariae exhibeat. § 21. Licebit tamen Ordinariis, pro suo arbitrio, familiaribus litteris Datario scriptis, eidem denunciare personam, quam censent regendae eccle- siae magis idoneam, eumdemque commonere, an occulta aliqua, et in actis iuste reticita subsit causa, quae cuipiam obstet ad beneficium curatum obti-

nendum. Nos ipsi postmodum ab hac Sede omnium principe, et magistra, lucu- lento edocebimus exemplo, quanti faciendam sit episcopale iudicium, quantoque vos honore prosequamur, venerabiles Fratres, in partem Nostrae sollicitudinis evocatos, quibus interim Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem die xiv Decembris MDCCXLII. Ponti- ficatus Nostri anno tertio.

«

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 9 (1917). 1917 Codex printing delivered as Vatican OCR PDF; text reconstruction, not image-collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.